

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50952049220258240930

ID Comunicacao: 627454972

Data Disponibilizacao: 2026-06-02

Tribunal: TJSC - 4ª Câmara de Direito Comercial

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>Apelação Nº 5095204-92.2025.8.24.0930/SC</section>

<section><table><tr><td>APELANTE</td><td>: KUNZ SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
(EMBARGANTE)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: BRUNO SANTOS ESPINDOLA (OAB
SC045961)</td></tr><tr><td>INTERESSADO</td><td>: CLEONICE SOARES DA SILVA
(EMBARGANTE)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: BRUNO SANTOS
ESPINDOLA</td></tr><tr><td>INTERESSADO</td><td>: SUELEN FRANCISCO LOPES
(EMBARGANTE)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: BRUNO SANTOS
ESPINDOLA</td></tr><tr><td>INTERESSADO</td><td>: JULIO KUNZ
(EMBARGANTE)</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: BRUNO SANTOS
ESPINDOLA</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>I – Perscrutando minuciosamente o caderno processual, verifico que o Juíz¸o de origem, no despacho do evento 4, DESPADEC1, determinou que os Embargantes, ora Apelantes, comprovassem a sua hipossuficiência. Confira-se:</p>

<p>Justiça Gratuita – pessoa física - requisitos.</p>

<p>A afirmação de insuficiência de recursos feita por pessoa física goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC).</p>

<p>Nada obsta, contudo, que se investigue se a afirmação de hipossuficiência, que goza de presunção relativa, respalda o pedido de Justiça Gratuita.</p>

<p>O Côdig¸o de Processo Civil permite que se solicite à parte que comprove o preenchimento dos requisitos do pedido de gratuidade da Justiça (art. 99, § 2º, do CPC).</p>

<p>No magistério de Nelson Nery Junior, “o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte

econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do petiçãoário, não prova inequivocamente aquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício; (Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 477).

Recomendação semelhante é feita pelo Conselho da Magistratura através da Resolução 11/2018:

Art. 1º Fica recomendado:

I – aos magistrados, quando da análise do pedido de gratuidade da justiça, observadas a natureza do pleito e a urgência da tutela jurisdicional requerida:

a) considerar, quando possível, os critérios estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para fins de averiguação documental da insuficiência de recursos alegada pela pessoa física;

b) efetuar análise criteriosa das declarações e dos documentos apresentados para fins de comprovação da insuficiência de recursos arguida por pessoas físicas e jurídicas, principalmente, quando for o caso, do comprovante de rendimentos;

c) avaliar, preferencialmente com base na observação simultânea das alterações “a” e “b” deste inciso, a existência de elementos que tornem frágil a declaração de insuficiência de recursos apresentada e, em caso afirmativo, intimar a parte para que comprove a adequação de sua situação financeira aos requisitos estabelecidos (§ 2º do art. 99 do Código de Processo Civil), sob pena de indeferimento do pedido;

d) elaborar rol exemplificativo padronizado de documentos que possam auxiliar na comprovação da insuficiência de recursos pela parte, consideradas as diferentes situações relativas às pessoas físicas e jurídicas, que deverão constar do próprio ato de intimação referido na alteração “c” deste inciso;

Portanto, antes de deliberar sobre o benefício da Justiça Gratuita solicito que a parte autora junte:

a) declaração de rendimento mensal acompanhada, se tiver conta bancária, de extrato de movimentação do último mês;

b) declaração assinada pela parte mencionando se possui imóvel (em seu nome ou em nome de cônjuge ou companheiro);

c) declaração assinada pela parte mencionando esse possui veículo (em seu nome ou em nome de cônjuge ou companheiro);

d) a última declaração de imposto de renda ou declaração assinada pela parte dizendo ser dispensada da entrega da referida declaração;

e) eventual contrato de locação (será deduzido para aferir a renda líquida);

f) relação de eventuais dependentes (será deduzido 1/2 salário mínimo por dependente para aferir a renda líquida);

A apresentação dos mesmos documentos acima relacionados se estende ao cônjuge/companheiro(a), uma vez que o benefício da Justiça Gratuita é aferido de acordo com a renda familiar.

Pondero que entre outros fatores tenho adotado o critério observado pela Defensoria Pública de Santa Catarina: concessão do benefício da Justiça Gratuita apenas a quem possui renda familiar de até três salários mínimos líquidos (aqui deduzidos apenas os descontos legais), com o abatimento de eventual quantia gasta com aluguel e 1/2 salário mínimo por dependente.

Nesse sentido:

"Para a concessão do benefício da justiça gratuita tem-se exigido não só a simples declaração de hipossuficiência da parte, mas a juntada de outros documentos que demonstrem a real necessidade da benesse. Além disso, a aferição da situação de incapacidade econômica interna a garantir a concessão do beneplácito da gratuidade da

justiça, esta Câmara de Direito Comercial tem adotado os mesmos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, dentre os quais o recebimento de renda mensal líquida inferior a três salários mínimos, considerado o desconto de valores provenientes de aluguel e de meio salário mínimo por dependente" (Agravado de Instrumento n. 4007241-55.2016.8.24.0000, de Presidente Getúlio, Segunda Câmara de Direito Comercial, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 2-5-2017) (TJSC, AI 4021954-30.2019.8.24.0000, Rel. Des. Rejane Andersen, j. 05/11/2019).

ANTE O EXPOSTO, tal como autoriza o art. 99, § 2º, do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, juntar documentos para postular o benefício da Justiça Gratuita ou recolher as custas, sob pena de indeferimento.

(evento 4, DESPADEC1).

Irresignados, os Interessados opuseram Aclaratórios (evento 14, EMBDECL1), os quais foram rejeitados (evento 20, DESPADEC1). Posteriormente, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido (evento 33, DESPADEC1), prosseguindo o feito em seu regular trâmite.

Sobreveio sentença de improcedência dos embargos executivos (evento 67, SENT1), contra a qual os Recorrentes interpuseram Apelação (evento 105, APELAÇÃO), ocasião em que reiteraram o pleito de concessão do benefício.

Brota necessário o exame preliminar da questão, a teor do art. 101 do CPC.

Pois bem.

Com o intuito de demonstrar a alegada situação de hipossuficiência, os Apelantes acostaram aos autos:

(a) comprovante de inscrição e de situação cadastral perante a Receita Federal, indicando a situação "baixada" da pessoa jurídica (evento 105, CNPJ2);

(b) declaração do Simples Nacional referente ao período de 1º-2-2026 a 28-2-2026 (evento 105, DECL3);

(c) extratos bancários; e

(d) capturas de tela extraídas do aplicativo da Receita Federal consignando a informação "em anexo: informação para o exercício informado" relativamente ao ano-base de 2025 (evento 105, DECL5; evento 105, DECL9 e evento 105, DECL13).

Contudo, os documentos colacionados não se mostram suficientes para comprovar, de forma segura e efetiva, a alegada incapacidade financeira dos Insurgentes.

Isso porque, embora tenham apresentado documentos relacionados à situação cadastral da pessoa jurídica e movimentações bancárias, os Recorrentes deixaram de acostar elementos essenciais à aferição de sua real capacidade econômica.

Com efeito, os próprios Apelantes qualificaram-se na exordial como "diretores gerais de empresa e organizadores" (Julio e Suelen) e "pensionista" (Cleonice), circunstância que, por si só, recomendava a apresentação de documentação mais robusta acerca da renda auferida e da composição patrimonial do núcleo familiar.

Todavia, inexistem nos autos comprovantes atualizados de rendimentos das pessoas físicas, documentos relativos à renda percebida pelos respectivos cônjuges/companheiros, declarações completas de imposto de renda ou elementos aptos a demonstrar a existência, ou inexistência, de patrimônio mobiliário e imobiliário, não obstante tais documentos tenham sido expressamente requisitados pelo Juízo *a quo* (evento 4, DESPADEC1).

Outrossim, os extratos bancários apresentados, isoladamente considerados, não permitem aferir a efetiva composição da renda familiar, tampouco evidenciam a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência dos Recorrentes.

II - Diante desse contexto, imperativa se mostra a cientificação dos Apelantes para que, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado, promovam a juntada dos seguintes documentos:

(a) comprovantes atualizados de renda dos Apelantes, inclusive de eventuais benefícios previdenciários percebidos;

(b) declarar o acerca da existência, ou não, de bens móveis e imóveis de titularidade dos Recorrentes e respectivos cônjuges/companheiros;

(c) extratos bancários atualizados de todas as contas de titularidade dos Apelantes e respectivos cônjuges/companheiros, referentes aos últimos 03 (três) meses;

(d) documentos aptos a demonstrar a composição da renda familiar, inclusive eventual vínculo empregatício, societário, percepção de outras fontes de renda e despesas ordinárias.

III - Intimem-se.